

Приложение № 57

УТВЕРЖДЕНО

приказом
Следственного комитета
Российской Федерации

от 14 августа 2016 г. № 114

ПОЛОЖЕНИЕ
о следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Ростовской области

I. Общие положения

1. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области (СУ СК России по Ростовской области) (далее – следственное управление) в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» является следственным органом Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет), обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства.

Следственное управление осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Председателя Следственного комитета Российской Федерации, первого заместителя и заместителей Председателя Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с распределением обязанностей.

2. Следственное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами Следственного комитета (далее – правовые акты Следственного комитета), а также настоящим Положением.

3. Следственное управление осуществляет свою деятельность в соответствии с поставленными перед ним задачами и предоставленными полномочиями на основании планов работы Следственного комитета,

следственного управления, а также поручений Председателя Следственного комитета Российской Федерации и его первого заместителя (заместителей) в соответствии с распределением обязанностей, взаимодействуя в пределах своей компетенции с подразделениями центрального аппарата Следственного комитета, главными следственными управлениями и следственными управлениями Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненными к ним специализированными, в том числе военными, следственными управлениями и следственными отделами, а также учреждениями Следственного комитета (далее – следственные органы и учреждения Следственного комитета), органами прокуратуры, судами, правоохранительными органами, органами предварительного расследования, органами дознания, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными организациями и должностными лицами.

Деятельность следственного управления организуется на основе процессуальной самостоятельности следователей, осуществляющих досудебное производство, при сочетании единоначалия в решении вопросов служебной деятельности, коллегиальности при их обсуждении и персональной ответственности каждого сотрудника следственного управления за выполнение поручений.

4. Должностные обязанности сотрудников следственного управления определяются должностными инструкциями, утверждаемыми в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета.

5. В состав следственного управления входят структурные подразделения в соответствии с правовым актом Следственного комитета об образовании следственного управления.

В штат следственного управления входят должности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и иных работников Следственного комитета (далее – работники).

II. Основная задача и функции

6. Основной задачей следственного управления является оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, и компетенцией следственного управления, установленной правовыми актами Следственного комитета.

7. Основными функциями следственного управления являются:

1) в сфере уголовно-процессуальной деятельности:

организация оперативного и качественного расследования преступлений в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета, во взаимодействии с органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также контролирующими и надзорными органами;

прием, регистрация и проверка сообщений о совершенном или готовящемся преступлении и принятие по ним решений в пределах компетенции, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета;

подготовка специальных донесений о чрезвычайных происшествиях и преступлениях, а также иной обязательной информации, принятие по ним необходимых организационных, контрольных и иных мер реагирования;

оперативные выезды на места происшествий для организации их расследования в соответствии с установленной подследственностью;

осуществление криминалистической деятельности в пределах установленной компетенции;

рассмотрение постановлений прокурора о направлении соответствующих материалов в следственное управление для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства Российской Федерации;

принятие необходимых мер по установлению, розыску и наложению ареста на имущество подозреваемых, обвиняемых или лиц, несущих по закону материальную ответственность за вред, причиненный подозреваемыми (обвиняемыми), стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, по уголовным делам, находящимся в производстве следователей следственного управления, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества;

организация и производство в судебно-экспертном учреждении Следственного комитета судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) в сфере контроля за уголовно-процессуальной деятельностью;

обеспечение ведомственного контроля при производстве следственных и иных процессуальных действий и принятии процессуальных решений в ходе уголовного судопроизводства по материалам проверки сообщений о преступлении и уголовным делам, находящимся в производстве следователей следственного управления;

рассмотрение, подготовка ходатайств о продлении сроков предварительного следствия и содержания обвиняемых под стражей, о продлении сроков мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста, осуществление контроля за ходом и окончанием расследования по таким делам;

организация своевременного и полного рассмотрения и разрешения в соответствии с компетенцией обращений и жалоб граждан, юридических и должностных лиц, представителей общественных организаций на решения руководителей нижестоящих следственных органов, разрешение иных обращений, в том числе поступающих из подразделений центрального

аппарата Следственного комитета, организация личного приема граждан и представителей организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета;

рассмотрение предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования по уголовным делам, находящимся в производстве следователей следственного управления, а также постановлений прокурора, внесенных в соответствии с частью 4 статьи 146 и пунктом 2 части 1 статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

подготовка проектов процессуальных документов по материалам проверок сообщений о преступлениях и уголовным делам, находящимся на контроле;

проведение проверок работы, в том числе с выездом в места дислокации нижестоящих следственных органов Следственного комитета по исполнению законодательства Российской Федерации, правовых актов Следственного комитета и организационно-распорядительных документов Следственного комитета по вопросам ведомственного контроля и организации этой работы, а также по вопросам соблюдения законности при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании преступлений;

3) в сфере анализа, организации и обеспечения деятельности следственного управления:

участие в рамках компетенции в профилактике преступлений и иных правонарушений, принятие мер по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению расследуемых преступлений или других нарушений закона;

информирование Председателя Следственного комитета Российской Федерации, его первого заместителя и заместителей, в соответствии с распределением обязанностей, подразделений центрального аппарата Следственного комитета о ходе расследования преступлений, производстве отдельных следственных действий, принятии процессуальных решений, состоянии следственной работы в следственном управлении, а также внесение предложений по совершенствованию этой деятельности;

участие в пределах своих полномочий в разработке мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве на досудебной стадии и обеспечении его исполнения, а также в совершенствовании нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности;

сбор, накопление, обработка и анализ данных о состоянии и качестве предварительного расследования, соблюдении конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе досудебного производства по уголовным делам, находящимся в производстве следователей следственного управления, в целях обеспечения эффективной организации уголовного преследования в ходе досудебного производства;

проведение комплексного анализа проблем правоприменительной практики в сфере уголовного судопроизводства, в том числе по отдельным видам преступлений;

разработка методических рекомендаций нижестоящим следственным органам Следственного комитета по вопросам деятельности следственного управления и их внедрение в практику, оказание им практической и методической помощи;

4) в сфере информационно-статистического обеспечения следственной работы:

ведение учетов, формирование и представление в установленном порядке статистической отчетности о результатах деятельности следственного управления;

подготовка информационно-статистических документов для проведения заседаний коллегии следственного управления, оперативных совещаний по вопросам следственной работы при руководстве следственного управления и руководстве Следственного комитета;

5) в сфере осуществления взаимодействия по вопросам международного и федерального (межгосударственного) розыска лиц:

взаимодействие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета, с компетентными органами иностранных государств, дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, офицерами связи, аккредитованными при иностранных дипломатических миссиях в Российской Федерации, международными организациями, представительствами при международных организациях, федеральными органами государственной власти, иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями по вопросам розыска лиц, скрывшихся от следствия, а также пропавших без вести (в том числе несовершеннолетних) лиц, включая вопросы активизации розыска лиц указанных категорий;

контроль за ходом и результатами проверочных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий, а также иных мер, направленных на установление местонахождения лиц, скрывшихся от следствия, и пропавших без вести (в том числе несовершеннолетних) лиц по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве следователей следственного управления;

изучение в соответствии с установленной компетенцией уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления, по которым лица объявлены в международный и (или) федеральный (межгосударственный) розыск, а также материалов проверок и уголовных дел о безвестном исчезновении лиц, в том числе несовершеннолетних;

учет, анализ и систематизация в соответствии с правовыми актами Следственного комитета сведений о лицах, скрывшихся от следствия, а также пропавших без вести (в том числе несовершеннолетних) лицах по уголовным

- делам, находящимся в производстве следователей следственного управления;
- обеспечение с использованием информационно-коммуникационных технологий информационно-аналитического сопровождения деятельности по международному и федеральному (межгосударственному) розыску лиц;
 - участие в пределах установленной компетенции в международных мероприятиях и проектах по вопросам розыска лиц;
- б) в сфере правового обеспечения следственной деятельности и обеспечения представительства интересов следственного управления в судах:
- подготовка проектов организационно-распорядительных документов и иных документов, относящихся к компетенции следственного управления;
 - участие в разработке проектов правовых актов органов власти субъектов Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности следственного управления;
 - обеспечение оперативного доведения до работников следственного управления решений Конституционного Суда Российской Федерации, решений Верховного Суда Российской Федерации в сфере уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности;
 - обеспечение в установленном порядке согласования с центральным аппаратом Следственного комитета исковых заявлений, административных исковых заявлений, возражений, отзывов, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб;
 - подготовка в пределах компетенции правовой позиции и необходимых материалов для рассмотрения судами первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций дел, в которых следственное управление и (или) его должностные лица являются стороной спорных правоотношений, заинтересованными или третьими лицами, в том числе при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, рассмотрении вопросов, связанных с распределением судебных и иных расходов;
 - обеспечение представительства интересов следственного управления при рассмотрении мировыми судьями, судами общей юрисдикции, арбитражными судами гражданских и административных дел по спорам, по которым следственное управление и (или) его должностные лица являются стороной спорных правоотношений, заинтересованными и третьими лицами;
 - оценка законности и обоснованности судебных актов по таким делам и, при необходимости, их своевременное апелляционное, кассационное и надзорное обжалование;
- 7) в сфере управления кадровыми ресурсами:
- организация отбора кандидатов для замещения должностей работников следственного управления, чьи профессиональные и морально-психологические качества соответствуют требованиям, предъявляемым к работникам

Следственного комитета;

разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности системы профессиональной и социальной адаптации лиц, поступающих на службу (работу) в следственное управление;

организация подготовки и повышения квалификации работников следственного управления, а также создание условий, стимулирующих стремление личного состава к профессиональному росту и развитию необходимых знаний и навыков в интересах повышения результатов служебной деятельности;

организация отбора граждан, в том числе работников следственного управления, для поступления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Следственного комитета;

обеспечение потребностей следственного управления в руководящих кадрах путем совершенствования работы по формированию кадрового резерва, планомерной и целенаправленной персональной подготовки кандидатов к замещению руководящих должностей;

обеспечение прохождения службы (работы) в следственном управлении, включая организацию и проведение аттестации соответствующих должностных лиц следственного управления;

оценка эффективности служебной деятельности работников следственного управления посредством установления согласованных критериев, требований и постоянного сравнения фактических результатов труда с указанными параметрами;

создание условий, способствующих добросовестному исполнению служебного долга работниками следственного управления;

организация соблюдения работниками следственного управления запретов и ограничений, а также порядка предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, установленных законодательством в области противодействия коррупции;

подготовка предложений об оптимизации структуры и штатной численности следственного управления с целью повышения эффективности служебной деятельности;

организация сбора, систематизации, накопления, хранения, обновления и изменения персональных данных работников следственного управления, а также защита этих данных от неправомерного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, несанкционированного распространения, а также от иных неправомерных действий;

8) в сфере материально-технического обеспечения:

организация материально-технического обеспечения следственного управления;

содержание и эксплуатация зданий, сооружений и иных объектов недвижимости, принадлежащих следственному управлению;

транспортное обеспечение следственного управления;

обеспечение следственного управления необходимыми для его

деятельности материальными ресурсами, осуществление контроля за их рациональным использованием;

обеспечение учета материально-технических средств, а также создание условий для их надлежащего использования и хранения;

осуществление в установленном порядке размещения заказов и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд следственного управления;

9) в социальной сфере:

реализация комплексных мер социальной поддержки и обеспечение социальных гарантий работников следственного управления и членов их семей, пенсионеров Следственного комитета;

осуществление в установленном порядке мероприятий по назначению, выплате, перерасчету и прекращению выплаты пенсий, пособий и компенсаций работникам следственного управления и членам их семей;

осуществление мероприятий, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий работников следственного управления;

осуществление профилактических, лечебных, оздоровительных и иных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья работников следственного управления и членов их семей;

10) в сфере управления финансовыми ресурсами:

составление и исполнение бюджетной сметы;

принятие и (или) исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;

обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных следственному управлению бюджетных ассигнований;

внесение главному распорядителю бюджетных средств предложений по изменению бюджетной росписи;

ведение бюджетного учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

формирование и представление установленной бюджетной, статистической, налоговой и иной отчетности;

организация и осуществление внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля;

11) в сфере информационно-технологического обеспечения:

участие в разработке и реализации мер по внедрению современных информационных технологий в практическую деятельность следственного управления;

участие в создании и ведении специализированных баз данных в соответствии с единой технической политикой в следственных органах Следственного комитета;

обеспечение информационной безопасности (в том числе защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну);

внедрение, эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной техники и систем информатизации;

12) в сфере общественно-политической работы:

организация и проведение информационной, политической, патриотической, воспитательной, психологической, социальной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы в следственном управлении;

формирование и поддержание у работников следственного управления высоких морально-политических и психологических качеств;

мониторинг патриотического, духовно-нравственного, морально-политического и психологического состояния работников следственного управления;

профилактика противоправного поведения работников следственного управления, обеспечение соблюдения ими законности, дисциплины и норм профессиональной этики, противодействие распространению среди работников следственного управления деструктивной идеологии, а также обеспечение их защиты от деструктивного информационно-психологического воздействия;

сплочение коллектива следственного управления, содействие формированию благоприятного морально-психологического климата;

оказание социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

13) в иных сферах:

осуществление международного сотрудничества в рамках компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета;

ведение в следственном управлении общего и секретного делопроизводства в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также правовыми актами Следственного комитета, обеспечение защиты сведений, составляющих следственную, государственную или иную охраняемую законом тайну, а также информации, имеющейся в оперативно-следственных документах и ведомственных нормативных правовых актах, регламентирующих производство оперативно-розыскных мероприятий;

организация архивного дела, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета;

обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации, гражданами и организациями, общественными объединениями, государственными органами, органами местного самоуправления по электронным каналам связи в целях формирования положительного общественного мнения о Следственном комитете и информирования общества о деятельности его следственных органов;

обеспечение собственной безопасности и физической защиты

работников следственного управления и членов их семей;

обеспечение необходимой степени защищенности, предупреждение и пресечение посягательств на объекты Следственного комитета;

обеспечение учета, хранения и выдачи оружия и патронов к нему;

обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;

ведение работы по мобилизационной подготовке и мобилизации, а также проведение мероприятий гражданской обороны в системе Следственного комитета, повышение устойчивости работы следственного управления в условиях военного времени, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время и при введении чрезвычайного положения;

выполнение в установленной сфере деятельности иных функций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Следственного комитета и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, его первого заместителя и заместителей, а также задачами, стоящими перед следственным управлением.

III. Организация деятельности

8. Следственное управление возглавляет руководитель следственного управления, который назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Следственного комитета.

Руководитель следственного управления имеет первого заместителя (заместителей)¹, назначаемых на должность и освобождаемых от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета.

9. Руководитель следственного управления:

1) организует работу следственного управления в соответствии с настоящим Положением, осуществляет руководство деятельностью работников аппарата следственного управления и нижестоящих следственных органов Следственного комитета, принимает меры, направленные на повышение эффективности их работы;

2) контролирует выполнение поставленных перед работниками следственного управления задач и реализацию в пределах своих полномочий государственной политики в установленной сфере деятельности, несет за это персональную ответственность;

3) осуществляет процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

4) действует от имени следственного управления без доверенности, в том числе представляет следственное управление в отношениях с органами прокуратуры, судами, территориальными органами федеральных органов

¹ Определяется штатным расписанием следственного управления.

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

5) издает в пределах своих полномочий организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, указания), обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками следственного управления;

6) утверждает положения о подразделениях, структурно входящих в следственное управление, и определяет их полномочия, утверждает правила внутреннего трудового распорядка следственного управления и ознакомляет с ним подчиненных работников;

7) распределяет обязанности между первым заместителем и заместителями следственного управления², определяет должностные обязанности работников следственного управления, контролирует исполнение работниками следственного управления возложенных на них обязанностей и соблюдение ими служебной дисциплины в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета;

8) представляет в установленном порядке Председателю Следственного комитета Российской Федерации:

доклады о результатах деятельности следственного управления, в том числе информацию о принятых мерах по реализации в пределах своих полномочий государственной политики в установленной сфере деятельности, и предложения по ее основным направлениям;

предложения о назначении на должность и освобождении от должности первого заместителя (заместителей) руководителя следственного управления и других работников следственного управления, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Председателем Следственного комитета Российской Федерации и заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей);

предложения о структуре, штатном расписании и нормативах штатной численности следственного управления;

проект положения о следственном управлении;

предложения о финансовом, материально-техническом и ином обеспечении деятельности следственного управления;

9) применяет в установленном порядке к подчиненным работникам поощрения и дисциплинарные взыскания;

10) принимает меры к материальному и социальному обеспечению подчиненных работников следственного управления;

11) выдает доверенности на представление интересов следственного управления в органах прокуратуры, судах, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;

² При наличии должности первого заместителя руководителя следственного управления в штате следственного управления.

12) осуществляет личный прием граждан, должностных лиц и представителей юридических лиц по вопросам, относящимся к деятельности следственного управления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Следственного комитета в сфере рассмотрения обращений граждан;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Следственного комитета, поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, его первого заместителя и заместителей.

10. В следственном управлении образуется коллегия в порядке и составе, определяемом руководителем следственного управления.

11. Следственное управление является юридическим лицом, получателем средств федерального бюджета, администратором доходов федерального бюджета, администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета; имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим полным и сокращенным наименованием, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Местонахождение следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области (СУ СК России по Ростовской области) – г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.